BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TÍTULO V: DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS (SEGURANÇA PÚBLICA, ART. 144)

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções de Administração Pública

BANCA

VUNESP

19	7	4	4	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3

2 BASE LEGAL ... 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5

5 LEI SECA COMENTADA ... 9

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 11

7 SÚMULAS RELEVANTES ... 12

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 12

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL ... 13

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 13

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 14

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 15

13 RESUMO DA VÉSPERA ... 18

Estudo completo do assunto — material integrado ... 19

Mapa mental do assunto ... 19

Lei seca do assunto — texto oficial ... 20

Jurisprudência atualizada do assunto ... 21

Bateria de questões resolvidas ... 22

Revisão rápida — perguntas e respostas ... 27

Vídeos complementares ... 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O Título V da Constituição Federal de 1988 chama-se "Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas" e reúne três capítulos: o **Capítulo I** trata do estado de defesa e do estado de sítio (arts. 136 a 141); o **Capítulo II**, das Forças Armadas (arts. 142 e 143); e o **Capítulo III**, da **Segurança Pública**, que se resume a um único artigo, o **art. 144**. É esse último capítulo que o edital cobra.

Para quem vai ser policial militar, o art. 144 é a base jurídica da própria profissão: define quem faz o quê, a quem cada órgão responde e o que está fora do alcance de cada um.

Capítulo	Assunto	Artigos
I	Estado de defesa e estado de sítio	136 a 141
II	Forças Armadas	142 e 143
III	Segurança Pública (objeto do edital)	144

A banca costuma cobrar o art. 144 de forma literal, trocando a atribuição de um órgão pela de outro (por exemplo, dizer que a polícia civil faz policiamento ostensivo) ou alterando o ente a que o órgão se subordina. A estratégia é decorar a estrutura do artigo uma única vez e depois treinar a leitura atenta dos **verbos**: preservar, apurar, patrulhar, executar, proteger.

> **BIZU**
>
> Segurança pública é **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**. A banca gosta de tirar o "responsabilidade de todos" ou de afirmar que é dever apenas da polícia. As duas versões estão erradas.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- explicar o conceito constitucional de segurança pública e sua finalidade;
- listar os seis incisos do art. 144 e dizer a qual ente pertence cada órgão;
- distinguir as atribuições da PF, PRF, PFF, polícias civis, polícias militares, bombeiros e polícias penais;
- explicar a subordinação das PMs e dos bombeiros militares ao Governador e o sentido de "forças auxiliares e reserva do Exército";
- localizar as guardas municipais (§ 8º), a remuneração por subsídio (§ 9º) e a segurança viária (§ 10);
- reconhecer as trocas de atribuição mais comuns em prova.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 144, caput e §§ 1º a 10**: o texto central do assunto;
- **Art. 144, incisos I a VI**: rol de órgãos, com a inclusão das **polícias penais** pela **Emenda Constitucional nº 104/2019**;
- **Art. 144, § 10**: segurança viária, incluída pela **EC 82/2014**;
- **Art. 39, § 4º**: subsídio em parcela única, referência do § 9º do art. 144;
- **Art. 42**: militares dos Estados (conexão com a PM e os bombeiros militares);
- **Art. 142, § 3º, IV**: vedação de sindicalização e greve ao militar;
- **Lei nº 13.675/2018**: cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), com apoio no § 7º do art. 144;
- **Lei nº 13.022/2014**: Estatuto Geral das Guardas Municipais (detalha o § 8º).

> **ATENÇÃO**
>
> A Constituição Federal fala em "polícias penais federal, estaduais e distrital" a partir da EC 104/2019. Material anterior a 2019 apresenta o rol de órgãos com apenas cinco incisos. Hoje são **seis**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Segurança pública

O caput do art. 144 contém uma definição que precisa ser lida com calma. Observe os três elementos:

- **Natureza**: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos;
- **Finalidade**: preservação da **ordem pública** e da **incolumidade das pessoas e do patrimônio**;
- **Meio**: exercida por meio dos órgãos listados nos incisos.

Incolumidade significa ausência de dano, integridade física e patrimonial.

3.2. Polícia ostensiva e polícia judiciária

Em termos simples, a polícia militar atua **antes e durante** o fato, com presença visível e foco na ordem pública (**polícia ostensiva**). A polícia civil atua **depois** do fato, investigando e reunindo provas (**polícia judiciária**).

- **Polícia ostensiva**: a que atua de forma visível, uniformizada, prevenindo e reprimindo imediatamente a ocorrência. Cabe à PM (§ 5º), à PRF nas rodovias federais (§ 2º) e à PFF nas ferrovias federais (§ 3º).
- **Polícia judiciária**: a que auxilia o Poder Judiciário e o Ministério Público apurando infrações penais e reunindo elementos de autoria e materialidade. Cabe à polícia civil (§ 4º) e, no âmbito da União, com exclusividade, à Polícia Federal (§ 1º, IV).

3.3. Forças auxiliares e reserva do Exército

Segundo o § 6º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são **forças auxiliares e reserva do Exército**. Isso significa que, em situação de mobilização, podem ser convocados para reforçar as Forças Armadas. No dia a dia, porém, **não estão subordinados ao Exército, nem ao Ministro da Defesa, nem ao Presidente da República**, e sim ao **Governador** do Estado.

3.4. Rol taxativo

O rol de órgãos dos incisos I a VI é entendido como **taxativo**: Estados e Municípios não podem criar, por conta própria, outros órgãos policiais com status constitucional.

> **REVISÃO**
>
> Segurança pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos; finalidade: preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Rol de órgãos: seis incisos, taxativo.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O rol dos órgãos (incisos I a VI)

Inciso	Órgão
I	Polícia federal
II	Polícia rodoviária federal
III	Polícia ferroviária federal
IV	Polícias civis
V	Polícias militares e corpos de bombeiros militares
VI	Polícias penais federal, estaduais e distrital

O rol tem órgãos da **União** (incisos I a III e a polícia penal federal) e órgãos dos **Estados e do Distrito Federal** (polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros e polícias penais estaduais e distrital).

Ente	Órgãos
União	Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal
Estados e Distrito Federal	Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal estadual ou distrital
Municípios	Guardas municipais (§ 8º), fora dos incisos

PEGADINHA

A **guarda municipal não está nos incisos** do art. 144. Ela aparece no **§ 8º**. Se a questão diz que o art. 144 enumera, em seus incisos, as guardas municipais, está errada, mesmo que a guarda tenha ganhado relevância na jurisprudência.

4.2. Os órgãos federais (§§ 1º a 3º)

Os três primeiros incisos tratam de órgãos **permanentes**, **organizados e mantidos pela União** e **estruturados em carreira**.

Polícia Federal (§ 1º). Instituída por lei, destina-se a:

1. apurar infrações penais contra a **ordem política e social** ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha **repercussão interestadual ou internacional** e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
2. prevenir e reprimir o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **contrabando** e o **descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
3. exercer as funções de **polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras**;
4. exercer, **com exclusividade**, as funções de **polícia judiciária da União**.

A exclusividade recai **somente** sobre a polícia judiciária da União. A apuração de infrações penais pela Polícia Federal não é exclusiva: ela divide o espaço, por exemplo, com a polícia civil nas infrações comuns. E a atuação da PF contra o tráfico não retira da polícia civil e da PM o dever de reprimir o tráfico no âmbito estadual, já que o inciso trata da prevenção e repressão sem excluir outros órgãos.

Polícia Rodoviária Federal (§ 2º). Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

Polícia Ferroviária Federal (§ 3º). Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das ferrovias federais**.

BIZU

PF: polícia judiciária da União, com exclusividade. PRF: rodovias federais. PFF: ferrovias federais. As duas últimas são de patrulhamento ostensivo, não de investigação.

4.3. Os órgãos estaduais (§§ 4º a 6º)

Aqui está o núcleo do assunto para o candidato a soldado da PM.

Polícias civis (§ 4º). São **dirigidas por delegados de polícia de carreira** e incumbem-lhes, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais, exceto as militares**. As infrações penais militares ficam a cargo da polícia judiciária militar, na forma da lei.

Polícias militares (§ 5º). Cabem a elas a **polícia ostensiva** e a **preservação da ordem pública**.

Corpos de bombeiros militares (§ 5º). Além das atribuições definidas em lei, incumbe-lhes a execução de atividades de **defesa civil**.

Polícias penais (§ 5º-A). Vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**.

Subordinação (§ 6º). As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, **subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores** dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Órgão	Missão	Subordinação
Polícia Militar	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública	Governador
Polícia Civil	Polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto militares	Governador
Bombeiros Militares	Defesa civil, além de atribuições definidas em lei	Governador
Polícia Penal estadual	Segurança dos estabelecimentos penais	Governador

ATENÇÃO

"Polícia ostensiva" e "preservação da ordem pública" são atribuições da PM, mas ela não é a única polícia ostensiva: a PRF e a PFF também patrulham de forma ostensiva, só que restritas às rodovias e ferrovias federais. A PM atua no policiamento ostensivo geral, no âmbito do Estado.

EXEMPLO

Um policial militar presencia um furto em andamento e prende o autor em flagrante, conduzindo-o à delegacia. Ele agiu na esfera da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública (art. 144, § 5º). A partir da delegacia, a lavratura do auto e a investigação são atribuições da polícia judiciária, a polícia civil (art. 144, § 4º). As duas atividades se complementam, e nenhuma invade a competência da outra.

4.4. Organização e funcionamento (§ 7º)

O § 7º determina que a **lei disciplinará a organização e o funcionamento** dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a **eficiência** de suas atividades. É o dispositivo em que se apoia a **Lei nº 13.675/2018**, que criou o **Sistema Único de Segurança Pública (Susp)**, voltado à atuação cooperativa, sistêmica e harmônica dos órgãos de segurança.

4.5. Guardas municipais (§ 8º)

O § 8º dispõe que os **Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

- O verbo é **poderão**: a criação da guarda é **facultativa**, não obrigatória.
- A missão textual é a proteção de **bens, serviços e instalações** municipais.
- A **Lei nº 13.022/2014** (Estatuto Geral das Guardas Municipais) detalha o tema.
- O STF, no **Tema 656** de repercussão geral, entendeu constitucional o exercício de ações de **segurança urbana** pelas guardas municipais, inclusive **policiamento ostensivo e comunitário**, excluída qualquer atividade de polícia judiciária, respeitadas as atribuições dos demais órgãos do art. 144 e sujeitas ao controle externo do Ministério Público.

- As guardas integram o Susp, conforme a legislação, mas isso não as inclui nos incisos do art. 144.

4.6. Remuneração por subsídio (§ 9º)

A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados no art. 144 será fixada na forma do **§ 4º do art. 39**, isto é, por **subsídio**, fixado em **parcela única**, vedado o acréscimo de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies remuneratórias, salvo as exceções constitucionais. Por isso se diz que os policiais dos órgãos do art. 144 são remunerados por subsídio.

4.7. Segurança viária (§ 10)

O § 10, incluído pela **EC 82/2014**, trata da segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Ela:

- **compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito**, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente;
- **compete**, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos **órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira**, na forma da lei.

> **BIZU**
>
> Segurança viária (§ 10) = educação, engenharia e fiscalização de trânsito, a cargo dos órgãos de trânsito e seus agentes em carreira. Não se confunde com o patrulhamento das rodovias federais, que é da PRF.

4.8. Greve e sindicalização dos profissionais de segurança

O STF fixou, no **Tema 541**, que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é **vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública**. Para os **militares**, a vedação de greve e de sindicalização consta expressamente do **art. 142, § 3º, IV**, aplicado aos militares dos Estados pelo **art. 42, § 1º**.

> **DOUTRINA**
>
> A segurança pública é atividade essencial e contínua. A proibição de paralisação coletiva decorre da necessidade de assegurar que a ordem e a incolumidade das pessoas não fiquem desprotegidas. Por isso a jurisprudência do STF afasta a greve também dos policiais civis, ainda que estes sejam servidores civis.

4.9. Responsabilidade do Estado por operações de segurança

O STF, no **Tema 1.237**, fixou que o Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da **teoria do risco administrativo**. É ônus do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil, e a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo, por si só, não afasta a responsabilidade do Estado.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> LEI SECA
>
> **Art. 144.** A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Comentário. O caput define a segurança pública e lista seis incisos. As polícias penais foram incluídas pela EC 104/2019. As guardas municipais não estão nos incisos.

> LEI SECA
>
> **Art. 144, § 1º.** A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Comentário. Delimita a atribuição da PF. A exclusividade é só da polícia judiciária da União. Por exclusão, define o espaço da polícia civil (ressalvada a competência da União, § 4º).

> LEI SECA
>
> **Art. 144, § 2º.** A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
>
> **§ 3º.** A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

Comentário. PRF e PFF: patrulhamento ostensivo, não investigação, e apenas nas rodovias e ferrovias federais.

> LEI SECA
>
> **Art. 144, § 4º.** Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Comentário. A polícia civil é a polícia judiciária estadual, dirigida por delegado de carreira. Não apura infrações penais militares e não exerce policiamento ostensivo.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 144, § 5º.** Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
>
> **§ 5º-A.** Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

Comentário. A divisão ostensiva x judiciária. A defesa civil é atribuição expressa dos bombeiros militares. A polícia penal cuida da segurança dos estabelecimentos penais.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 144, § 6º.** As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Comentário. A subordinação é ao Governador. "Reserva do Exército" é condição de mobilização, não de subordinação cotidiana.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 144, § 7º.** A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
>
> **§ 8º.** Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Comentário. O § 7º remete à lei geral (Susp). O § 8º faculta aos Municípios criar guardas; a missão textual é a proteção de bens, serviços e instalações municipais.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 144, § 9º.** A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

Comentário. Subsídio em parcela única para os policiais dos órgãos do art. 144.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 144, § 10.** A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Comentário. A segurança viária cabe aos órgãos de trânsito e seus agentes de carreira em cada ente. Não substitui as atribuições da PRF nas rodovias federais.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Tema 541 (STF). O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.

JURISPRUDÊNCIA

Tema 656 (STF). É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, VII, da Constituição. Conforme o art. 144, § 8º, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

JURISPRUDÊNCIA

Tema 1.237 (STF). O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo; é ônus do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

JURISPRUDÊNCIA

ADPF 1.095 (STF). Os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), mas não têm direito a aposentadoria especial, pois o rol constitucional de categorias com critérios diferenciados (art. 40 da CF, na redação da EC 103/2019) é taxativo e não os inclui.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

Não há súmula, de conteúdo seguro, que seja especificamente cobrada para este assunto no recorte do art. 144. As teses de repercussão geral apresentadas na seção anterior (Temas 541, 656 e 1.237) cumprem esse papel e são as que devem ser memorizadas.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Órgão	Ente	Missão principal	Natureza	Subordinação
Polícia Federal	União	Infrações contra a União, tráfico, contrabando e descaminho, polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; polícia judiciária da União (exclusiva)	Judiciária e investigativa	União
Polícia Rodoviária Federal	União	Patrulhamento ostensivo das rodovias federais	Ostensiva	União
Polícia Ferroviária Federal	União	Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais	Ostensiva	União
Polícia Civil	Estados e DF	Polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares	Judiciária	Governador
Polícia Militar	Estados e DF	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública	Ostensiva	Governador
Corpo de Bombeiros Militar	Estados e DF	Defesa civil, além das atribuições definidas em lei	Militar	Governador
Polícia Penal	União, Estados e DF	Segurança dos estabelecimentos penais	Penitenciária	Órgão administrador do sistema penal do ente; as estaduais e distrital, ao Governador
Guarda municipal	Municípios	Proteção de bens, serviços e instalações do Município	Municipal (§ 8º)	Prefeito

Polícia ostensiva comparada à polícia judiciária

Ponto	Polícia ostensiva	Polícia judiciária
Momento	Antes e durante o fato	Depois do fato
Foco	Ordem pública, presença visível	Investigação e reunião de provas
Exemplos	PM, PRF, PFF	Polícia Civil, Polícia Federal (da União)

Ponto	Polícia ostensiva	Polícia judiciária
Dispositivo	§ 5º (PM), §§ 2º e 3º	§ 4º (PC), § 1º, IV (PF)

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL

NA PRÁTICA

- **Fundamento da atuação da PM**: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública são missões constitucionais. O soldado age em nome da corporação, que se subordina ao Governador.
- **Relação com a Polícia Civil**: o PM que prende em flagrante conduz o autor à delegacia. A investigação é da polícia judiciária. Nenhuma invade a competência da outra.
- **Relação com a PRF e a PF**: nas rodovias federais o patrulhamento ostensivo é da PRF. Crimes contra a União ou de repercussão interestadual ou internacional são, em regra, de atribuição da PF.
- **Bombeiros**: a defesa civil é atribuição constitucional expressa, e os bombeiros também são militares dos Estados.
- **Guardas municipais**: atuam na proteção de bens, serviços e instalações do Município e, conforme o Tema 656 do STF, em ações de segurança urbana, sem polícia judiciária. Atuam de forma integrada com as polícias estaduais.
- **Responsabilidade do Estado**: danos causados em operações de segurança pública geram responsabilidade civil do Estado pelo risco administrativo (Tema 1.237).
- **Vedação de greve**: o policial não pode paralisar o serviço. Ao militar, a vedação decorre diretamente da Constituição (art. 142, § 3º, IV, por remissão do art. 42, § 1º).
- **Remuneração**: por subsídio em parcela única (art. 144, § 9º, c/c art. 39, § 4º).

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Conceito**: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
2. **Finalidade**: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
3. **Rol de órgãos**: seis incisos; polícias penais incluídas pela EC 104/2019; guardas municipais **fora** dos incisos.
4. **Troca de atribuição**: PM = ostensiva e ordem pública; PC = judiciária e infrações penais, exceto militares.
5. **Subordinação**: PM, bombeiros, PC e polícia penal estadual respondem ao **Governador**, nunca ao Exército ou ao Presidente.
6. **Forças auxiliares e reserva do Exército**: condição de mobilização, não de subordinação.
7. **PF**: exclusividade apenas na **polícia judiciária da União**.
8. **PRF e PFF**: patrulhamento ostensivo, apenas rodovias e ferrovias **federais**.
9. **Bombeiros**: execução de defesa civil.

10. **§ 8º**: Municípios **podem** (facultativo) constituir guardas municipais.
11. **§ 9º**: subsídio.
12. **§ 10**: segurança viária, com educação, engenharia e fiscalização de trânsito.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A polícia civil exerce o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública."*
Falso. Isso é atribuição da polícia militar (§ 5º). A polícia civil exerce a polícia judiciária e apura infrações penais, exceto as militares.

✗ *"As polícias militares são subordinadas ao Exército, por serem sua reserva."*
Falso. Reserva do Exército é condição de mobilização. A subordinação é ao Governador (§ 6º).

✗ *"A segurança pública é dever exclusivo do Estado, não cabendo responsabilidade ao cidadão."*
Falso. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

✗ *"As guardas municipais estão previstas nos incisos do art. 144."*
Falso. Estão no § 8º, fora do rol dos incisos.

✗ *"Os Municípios são obrigados a constituir guardas municipais."*
Falso. O § 8º diz que os Municípios poderão constituí-las: é faculdade.

✗ *"A Polícia Federal exerce, com exclusividade, a apuração de todas as infrações penais."*
Falso. A exclusividade é apenas das funções de polícia judiciária da União.

✗ *"A Polícia Rodoviária Federal investiga os crimes cometidos nas rodovias estaduais."*
Falso. A PRF faz patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

✗ *"A polícia civil é dirigida por oficiais da Polícia Militar."*
Falso. É dirigida por delegados de polícia de carreira (§ 4º).

✗ *"A defesa civil é atribuição da Polícia Civil."*
Falso. A execução de atividades de defesa civil é incumbência dos corpos de bombeiros militares (§ 5º).

✗ *"O art. 144 lista cinco órgãos em seus incisos, sem as polícias penais."*
Falso. Desde a EC 104/2019, o inciso VI inclui as polícias penais federal, estaduais e distrital.

✗ *"Os policiais dos órgãos do art. 144 recebem vencimentos acrescidos de gratificações e adicionais, em múltiplas parcelas."*
Falso. A remuneração é por subsídio, em parcela única (§ 9º, c/c art. 39, § 4º).

✗ *"Policiais civis podem fazer greve, pois são servidores civis."*
Falso. O STF, no Tema 541, vedou o direito de greve aos policiais civis e a todos os servidores que atuem diretamente na segurança pública.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo o art. 144 da Constituição Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se

A ao Comandante do Exército.
B ao Ministro de Estado da Defesa.
C aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
D ao Presidente da República.

Gabarito: C.

Comentário: o § 6º do art. 144 estabelece a subordinação aos Governadores. A condição de reserva do Exército diz respeito à mobilização, não à subordinação cotidiana, o que torna erradas as alternativas A, B e D.

QUESTÃO 02

A respeito da polícia militar, o art. 144, § 5º, da Constituição Federal dispõe que lhe cabem

A a polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
B a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
C o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
D a execução de atividades de defesa civil.

Gabarito: B.

Comentário: à PM cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. A alternativa A é da polícia civil, a C é da PRF e a D é dos corpos de bombeiros militares.

QUESTÃO 03

As polícias civis, nos termos da Constituição Federal, são dirigidas por

A oficiais superiores da polícia militar.

B promotores de justiça.

C delegados de polícia de carreira.

D juízes de direito designados pelo Tribunal de Justiça.

Gabarito: C.

Comentário: o § 4º do art. 144 prevê que as polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira. As demais alternativas apontam autoridades que não dirigem a polícia civil.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma atribuição constitucional da Polícia Federal.

A Patrulhar ostensivamente as ferrovias estaduais.

B Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

C Executar atividades de defesa civil.

D Apurar todas as infrações penais militares praticadas nos Estados.

Gabarito: B.

Comentário: o § 1º, IV, atribui à PF, com exclusividade, a polícia judiciária da União. A A refere-se a ferrovias estaduais, fora do alcance da PFF e da PF. A C é dos bombeiros militares. A D é incorreta, pois a apuração de infrações penais militares não é função da PF.

QUESTÃO 05

Em relação às guardas municipais, o art. 144 da Constituição Federal estabelece que

A os Municípios poderão constituí-las, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

B os Municípios são obrigados a constituí-las em todos os casos.

C elas constam do rol dos incisos do art. 144, ao lado das polícias militares.

D elas se subordinam ao Governador do Estado.

Gabarito: A.

Comentário: o § 8º usa a expressão "poderão constituir", o que indica faculdade, e define a missão de proteção de bens, serviços e instalações. A B erra por falar em obrigação. A C erra porque as guardas não constam dos incisos. A D erra porque a guarda é órgão municipal.

QUESTÃO 06

A Emenda Constitucional nº 104/2019 alterou o art. 144 da Constituição Federal para

A criar as guardas municipais.

B incluir as polícias penais no rol de órgãos de segurança pública.

C extinguir a polícia ferroviária federal.

D transferir a polícia militar para a União.

Gabarito: B.

Comentário: a EC 104/2019 incluiu o inciso VI (polícias penais federal, estaduais e distrital) e o § 5º-A. A A erra porque as guardas municipais constam do § 8º, que não foi criado por essa emenda. As alternativas C e D descrevem alterações inexistentes.

QUESTÃO 07

Sobre a segurança pública na Constituição Federal, é correto afirmar que

A é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos.

B é dever exclusivo das polícias.

C é responsabilidade apenas da União.

D é direito apenas dos cidadãos que pagam impostos.

Gabarito: A.

Comentário: o caput do art. 144 afirma que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. As alternativas B, C e D restringem indevidamente o conceito.

QUESTÃO 08

Quanto às atribuições da polícia civil, o art. 144, § 4º, da Constituição Federal prevê que, ressalvada a competência da União, lhe incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,

A inclusive as militares.

B exceto as militares.

C exclusivamente as dolosas contra a vida.

D somente as contravenções penais.

Gabarito: B.

Comentário: o texto constitucional exclui as infrações penais militares. As alternativas C e D restringem a atuação da polícia civil de modo que o texto não autoriza. A A contraria a literalidade.

QUESTÃO 09

Os policiais integrantes dos órgãos de segurança pública relacionados no art. 144 da Constituição Federal são remunerados, nos termos do § 9º,

A por salário-base acrescido de adicionais cumulativos.

B por comissão sobre ocorrências atendidas.

C por gratificação de função, sem parcela fixa.

D por subsídio fixado em parcela única, na forma do § 4º do art. 39.

Gabarito: D.

Comentário: o § 9º remete ao art. 39, § 4º, que prevê o subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de gratificações e adicionais. As demais alternativas descrevem formas de remuneração incompatíveis com o subsídio.

QUESTÃO 10

Sobre os corpos de bombeiros militares, o art. 144, § 5º, da Constituição Federal estabelece que, além das atribuições definidas em lei, incumbe-lhes

A a execução de atividades de defesa civil.

B a polícia judiciária militar.

C o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

D a segurança dos estabelecimentos penais.

Gabarito: A.

Comentário: a defesa civil é atribuição constitucional expressa dos bombeiros militares. A B não está no § 5º. A C é da PRF. A D é da polícia penal (§ 5º-A).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Título V**: Capítulo I (estado de defesa e de sítio, arts. 136 a 141), Capítulo II (Forças Armadas, arts. 142 e 143), Capítulo III (Segurança Pública, art. 144, objeto do edital).
- Segurança pública: **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**; finalidade: ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio.
- Rol dos incisos (**seis**): PF, PRF, PFF, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais (EC 104/2019). Rol taxativo.
- **Guarda municipal**: § 8º, fora dos incisos; Municípios **podem** constituí-las; proteção de bens, serviços e instalações.

- **PF**: apura infrações contra a União e de repercussão interestadual ou internacional; tráfico, contrabando e descaminho; polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; polícia judiciária da União **com exclusividade**.
- **PRF e PFF**: patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias **federais**.
- **Polícia civil**: dirigida por delegado de carreira; polícia judiciária e apuração de infrações penais, **exceto as militares**.
- **PM**: polícia ostensiva e preservação da ordem pública. **Bombeiros**: defesa civil, além das atribuições legais.
- **Polícia penal**: segurança dos estabelecimentos penais (§ 5º-A).
- PM e bombeiros: **forças auxiliares e reserva do Exército**, subordinados ao **Governador**.
- § 7º: lei disciplina a organização e o funcionamento (Lei nº 13.675/2018, Susp).
- § 9º: **subsídio** em parcela única (art. 39, § 4º).
- § 10: segurança viária (educação, engenharia e fiscalização de trânsito), órgãos de trânsito e agentes em carreira (EC 82/2014).
- Tema 541/STF: greve vedada aos policiais civis e servidores da segurança pública; militares: art. 142, § 3º, IV.
- Tema 656/STF: guardas municipais podem fazer segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, sem polícia judiciária.
- Tema 1.237/STF: responsabilidade civil do Estado por operações de segurança, pelo risco administrativo.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Art. 144 da CF

Finalidade

- Ordem pública
- Incolumidade das pessoas
- Incolumidade do patrimônio

Órgãos federais

- Polícia Federal
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Ferroviária Federal
- Polícia Penal Federal

Órgãos estaduais

- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Corpo de Bombeiros Militar
- Polícia Penal estadual

PM

- Polícia ostensiva
- Preservação da ordem pública
- Reserva do Exército
- Subordinada ao Governador

Parágrafos

- Guardas municipais
- Subsídio
- Segurança viária

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 144, caput e incisos I a VI — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Observação: Rol taxativo de órgãos policiais (STF). Polícias penais incluídas pela EC 104/2019. Guardas municipais estão no § 8º, fora do rol dos incisos.

Art. 144, § 1º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Observação: Delimita a atribuição da PF e, por exclusão, a das polícias civis ('ressalvada a competência da

União' no § 4º).

Art. 144, §§ 5º, 5º-A, 6º e 8º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. § 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. [...] § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Observação: Divisão de atribuições (ostensiva x judiciária) e subordinação da Polícia Civil ao Governador. Guardas municipais: ver Tema 656/STF.

art. 144, §4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> §4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Observação: PC-SP = polícia judiciária estadual. Presidida por Delegado de carreira. Não apura infrações militares. Não faz policiamento ostensivo.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — Tema 541/STF

(1) O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (2) É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.

STF

STF — Tema 656/STF

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade

de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

STF

STF — Tema 1.237/STF

(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

STF

STF — ADPF 1.095/DF

Os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), mas não têm direito a aposentadoria especial, pois o rol constitucional (art. 40 da CF, na redação da EC 103/2019) de categorias com critérios diferenciados é taxativo e não os inclui.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Diante da instauração de uma grave crise nacional de segurança pública impulsionada pela atuação de uma máfia, a Presidência da República, por meio do Ministério da Defesa, avalia a possibilidade do acionamento das forças auxiliares e reserva para apoiar o Exército Brasileiro na atuação terrestre. Caso sejam acionadas, além das polícias militares, o exército poderá contar também com

A as guardas metropolitanas.
B os corpos de bombeiros militares.
C as polícias civis.
D a polícia federal.
E as polícias penais.

Gabarito: B

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: os corpos de bombeiros militares.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) De acordo com a Constituição Federal, exercer as funções de polícia marítima é competência

A) da Polícia Federal.
B) do órgão da Segurança Pública que primeiro tomar conhecimento da infração.
C) concorrente da Polícia Civil e da Polícia Federal.
D) conjunta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
E) compartilhada da Polícia Militar e da Guarda Civil do município costeiro.

Gabarito: A

Pelo art. 144, §1º, III, cabe à Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A competência é exclusiva da PF, o que afasta a ideia de competência concorrente com a Polícia Civil (C) ou conjunta com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (D). Também não depende de qual órgão primeiro tomar conhecimento da infração (B), nem é compartilhada com a guarda municipal, que protege bens, serviços e instalações do município (E).

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar:

A) a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
B) incumbe às polícias penais, reguladas pela União e vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, a segurança dos estabelecimentos penais e a polícia ostensiva nas áreas próximas.
C) lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.
D) a polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais e ao exercício da função de polícia judiciária.

Gabarito: C

O art. 142, § 1º, da CF prevê que lei complementar estabelecerá as normas gerais de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. A: polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras é função da PF, mas a exclusividade é da polícia judiciária da União. B: às polícias penais cabe a segurança dos estabelecimentos penais, sem policiamento ostensivo nas redondezas. D: a PRF faz patrulhamento ostensivo das rodovias federais, não polícia judiciária.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Sobre o tratamento da segurança pública na Constituição, é correto afirmar que

A) às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

B) aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

C) às polícias militares cabem a apuração de infrações penais em geral.

D) a segurança pública é dever da família, direito e responsabilidade de todos os servidores públicos.

E) as polícias civis são forças auxiliares e reserva do Exército.

Gabarito: B

O art. 144, §5º atribui aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Nas outras: a polícia civil apura infrações penais, exceto as militares (A); a PM faz o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, não a apuração das infrações em geral (C); a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (D); e as polícias militares e os corpos de bombeiros, não as civis, são forças auxiliares e reserva do Exército (E).

QUESTÃO 5

Dentre as medidas coercitivas que podem vigorar durante o estado de defesa, nos termos e limites da lei, a Constituição Federal prevê restrições aos direitos de

A) associação, manifestação do pensamento e sigilo de dados bancários e fiscais, inclusive os de pessoas jurídicas

B) voto, liberdade de crença e inviolabilidade do domicílio, ainda que exercida por pessoas condenadas

C) reunião, liberdade de imprensa e busca e apreensão em domicílio

D) locomoção, direito de greve de servidores e propriedade privada de bens de qualquer natureza, inclusive imóveis de moradia

E) reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica

Gabarito: E

O art. 136, § 1º, I, prevê restrições aos direitos de reunião (ainda que exercida no seio das associações), sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Restrições a liberdade de imprensa e busca e apreensão em domicílio são medidas do estado de sítio (art. 139).

QUESTÃO 6

Na vigência do estado de defesa, a Constituição Federal estabelece que a prisão ou detenção de qualquer pessoa

A não poderá ser superior a trinta dias, sem qualquer exceção
B dependerá sempre de autorização prévia do Congresso Nacional para ser mantida
C não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário
D poderá ser mantida por prazo indeterminado, a critério do executor da medida
E não poderá ser superior a quarenta e oito horas, ainda que autorizada pelo Poder Judiciário

Gabarito: C

O art. 136, § 3º, III, limita a prisão ou detenção a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. O executor da medida não tem poder de manter alguém preso por prazo indeterminado, e não se exige autorização do Congresso para cada prisão.

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa em que a atribuição NÃO corresponde ao órgão de segurança pública, segundo o art. 144 da Constituição Federal.

A Corpos de bombeiros militares: exercício das funções de polícia judiciária militar.
B Polícia rodoviária federal: patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
C Polícias militares: polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
D Polícia ferroviária federal: patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
E Polícias penais: segurança dos estabelecimentos penais.

Gabarito: A

Aos corpos de bombeiros militares incumbem, além das atribuições definidas em lei, as atividades de defesa civil (§ 5º), e não funções de polícia judiciária militar. As demais correspondências constam dos §§ 2º, 3º, 5º e 5º-A.

QUESTÃO 8

Durante o estado de defesa, uma pessoa é presa por crime contra o Estado, por determinação do executor da medida. Segundo a Constituição Federal, o executor deverá

A comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, sendo vedada a incomunicabilidade do preso
B dispensar a comunicação ao juiz, pois a prisão independe de controle de legalidade
C manter o preso incomunicável, para preservar a investigação dos fatos
D comunicar a prisão apenas ao Congresso Nacional, mantendo o preso incomunicável por até dez dias, sem controle do juiz competente
E aguardar o término do estado de defesa para só então comunicar a prisão ao juiz competente, que

decidirá sobre a legalidade

Gabarito: A

O art. 136, § 3º, I, exige que a prisão por crime contra o Estado seja comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito. O inciso IV veda a incomunicabilidade do preso.

QUESTÃO 9

Segundo o art. 144 da Constituição Federal, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas

A à apuração de infrações penais, exceto as militares.

B à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

C ao policiamento ostensivo das rodovias federais.

D às funções de polícia judiciária da União.

E à execução de atividades de defesa civil, com exclusividade.

Gabarito: B

O § 8º do art. 144 estabelece que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

QUESTÃO 10

Nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer

A em locais determinados, os serviços públicos paralisados por greves de servidores, sempre que o Presidente da República julgar conveniente, independentemente de oitiva dos Conselhos

B em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza

C em todo o território nacional, a soberania do Estado ameaçada por agressão armada estrangeira, mediante prévia declaração de guerra pelo Congresso

D apenas nos Estados que o requererem, a ordem econômica ameaçada por crises financeiras de grandes proporções e duração indefinida

E em qualquer parte do País, o funcionamento do Poder Legislativo ameaçado por obstrução parlamentar, dispensada a consulta aos Conselhos

Gabarito: B

O art. 136 permite o estado de defesa, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar ou restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a

paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. A agressão armada estrangeira é hipótese de estado de sítio (art. 137, II).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual é a missão constitucional da Polícia Militar?	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
A quem se subordinam as polícias militares?	Aos Governadores dos Estados, do DF e dos Territórios.
Quem dirige as polícias civis?	Delegados de polícia de carreira.
Qual órgão exerce com exclusividade a polícia judiciária da União?	A Polícia Federal.
Que atividade a CF atribui expressamente aos bombeiros militares?	Atividades de defesa civil.
O que compreende a segurança viária?	Educação, engenharia e fiscalização de trânsito.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Artigo 144 da Constituição Federal [Segurança Pública] - IMPORTANTE PARA GCM! ASSISTIR

Professor Alberto Magno

https://youtu.be/sStXWVcFG4A

SEGURANÇA PÚBLICA na Constituição Federal - Artigo 144 CF ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/e_hMPp5_6cI